

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2304/2542

นาย สม ชัย เขย กิจ กับพวก
นาง มณี ครุฑ ทะยาน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1629

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 ซึ่งบัญญัติ ถึงบิดามารดากับ
บุตรว่าเป็นทายาทซึ่งกันและกันนั้น หมายถึง เป็นบิดาและบุตรต่อกันตามกฎหมาย
ถ้ามิใช่ก็ไม่ใช่ ทายาทและไม่มีสิทธิรับมรดกซึ่งกันและกัน บิดาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายจึงไม่มีสิทธิรับมรดกของบุตร ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่า ป. ครอบครัวที่ดิน
พิพาทแทนทายาทของน.พ่องโจทก์ไม่ขาดอายุความ จำเลยไม่อุทธรณ์ ปัญหาดัง
กล่าวจึงเป็นอันยุติ ฎีกาของจำเลยในปัญหาเรื่องอายุความจึงเป็น ข้อที่มีได้ยกขึ้นว่า
กันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ฎีกาของจำเลยที่มีได้ยกเหตุผลมาโต้แย้งคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ ให้ชัดเจนว่าไม่ถูกต้องอย่างไร และที่ถูกต้องเป็นอย่างไร เมื่ออ่านแล้ว
ไม่อาจเข้าใจได้และไม่อาจทราบได้ว่าจำเลยฎีกา โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ใน
ประเด็นใด ด้วยเหตุผลอะไร เป็นฎีกาที่ไม่ชัดเจน ไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นบุตรของนายแป้น เขยกิจอันเกิดจากนางถวิล เขยกิจ ภรรยาคนแรก ส่วนจำเลยเป็นบุตรของนายแป้นอันเกิดจากนางอารีย์ เขยกิจ ภรรยาคนที่สอง นางถวิลถึงแก่ความตายวันที่ 30 ตุลาคม 2516 นายแป้นถึงแก่ความตายวันที่ 6 ตุลาคม 2536 ระหว่างที่นายแป้นอยู่กินกับนางถวิลมีทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 3216 ตำบลแควอ้อม (ปากน้ำ) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา มีชื่อนายแป้นและนางถวิลถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน พร้อมบ้านบนที่ดิน 1 หลัง เลขที่ 52/1 ต่อมาในปี 2525 ศาลได้มีคำสั่งตั้งนายแป้นเป็นผู้จัดการมรดกของนางถวิล นายแป้นจึงได้โอนที่ดินส่วนที่เป็นทรัพย์สินมรดกของนางถวิลครึ่งหนึ่งใส่ชื่อโจทก์ที่ 1 แล้วตกลงกันให้โจทก์ที่ 1 แบ่งแยกที่ดินให้โจทก์ที่ 2 ครึ่งหนึ่งในภายหลังต่อมานายแป้นได้ขอรับรองให้โจทก์ที่ 1 โอนที่ดินส่วนดังกล่าวใส่ชื่อนายแป้นแทนโจทก์ทั้งสองโดยให้เหตุผลว่าเพื่อสะดวกในการกู้ยืมเงินหรือจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหรือให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันและนายแป้นได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองยกที่ดินดังกล่าวทั้งแปลงให้โจทก์ที่ 1 เมื่อนายแป้นถึงแก่ความตายให้โจทก์ที่ 1 ไปรับมรดกตามพินัยกรรมแล้วนำมาแบ่งให้โจทก์ที่ 2 ครึ่งหนึ่ง นายแป้นได้ครอบครองที่ดินและบ้านดังกล่าวแทนโจทก์ทั้งสองตลอดมาจนถึงแก่ความตาย โจทก์ที่ 1 จึงนำไปรับพินัยกรรมไปขอรับพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเพื่อจัดการรับมรดกตามพินัยกรรมแต่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบว่านายแป้นได้มาขอรับพินัยกรรมไปแล้วโจทก์ที่ 1 จึงทราบว่านายแป้นได้ทำนิติกรรมยกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้จำเลยแล้วแต่คบคิดกันทำนิติกรรมฉ้อฉลว่าเป็นการซื้อขายเป็นเงิน 40,000 บาท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2536 ก่อนนายแป้นถึงแก่ความตายประมาณ 6 เดือนปัจจุบันที่ดินดังกล่าวมีราคาไร่ละประมาณ 600,000 บาท ทั้งแปลงเป็นเงินประมาณ 3,000,000 บาท ส่วนบ้านมีราคาไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท หากนำที่ดินและบ้านให้บุคคลอื่นเช่าจะได้ค่าเช่าไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท การกระทำของนายแป้นและจำเลยดังกล่าวทำให้โจทก์ทั้งสองเสียหายไม่สามารถโอน

ทรัพย์สินมรดกส่วนที่เป็นของนางถวิลมาเป็นของโจทก์ทั้งสองได้ขอให้พิพากษาเพิกถอนหรือทำลายนิติกรรมการจดทะเบียนให้ที่ดินเฉพาะส่วนระหว่างนายสมชัย เชยกิจ ผู้ให้ (โจทก์ที่ 1) กับนายแป้น เชยกิจผู้รับให้ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2525 และเพิกถอนหรือทำลายนิติกรรมขายที่ดินระหว่างนายแป้น เชยกิจ ผู้ขาย กับนางมณี ครุฑทะยานผู้ซื้อ (จำเลย) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2536 ของที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 3216 ตำบลแควอ้อม (ปากน้ำ) อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ให้กลับสู่สภาพเดิม โดยให้จำเลยแบ่งแยกที่ดินและบ้านให้โจทก์ทั้งสองครึ่งหนึ่ง หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนา หากไม่สามารถแบ่งแยกได้ให้นำที่ดินและบ้านออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันคนละครึ่งหากที่ดินและบ้านพิพาทพันวิสัยที่จะมาแบ่งกันนำมาขายทอดตลาดได้ให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสองเป็นเงิน 1,500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยชำระค่าขาดรายได้ให้โจทก์ทั้งสองปีละ 50,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์ที่ 2 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินโฉนดเลขที่ 3216 ตำบลแควอ้อม (ปากน้ำ) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามและบ้านบนที่ดินดังกล่าวจำนวน 1 ใน 10 ส่วน กับให้จำเลยแบ่งแยกที่ดินและบ้านดังกล่าวให้โจทก์ที่ 2 ตามส่วนดังกล่าวหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย หากไม่สามารถแบ่งแยกได้ให้นำที่ดินและบ้านดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันตามส่วนดังกล่าว กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 2 ปีละ 500 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะแบ่งแยกที่ดินและบ้านดังกล่าวให้โจทก์ที่ 2 หากพันวิสัยที่จะนำมาแบ่งกันหรือนำ

ออกขายทอดตลาดได้ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 2 นอกจากนี้ให้ยก ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 1

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 3216 ตำบลแควอ้อม (ปากน้ำ) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามและบ้านบนที่ดินดังกล่าวคนละ 1 ใน 6 ส่วน กับให้จำเลยแบ่งแยกที่ดินและบ้านดังกล่าวให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ตามส่วนดังกล่าวหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย กรณีไม่สามารถแบ่งแยกได้ให้นำที่ดินและบ้านดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันตามส่วน กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 คนละ 833.33 บาท ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะแบ่งแยกที่ดินและบ้านดังกล่าวให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 หากพ้นวิสัยที่จะนำมาแบ่งกันหรือนำออกขายทอดตลาดได้ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นเงินคนละ 333,333.33 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่านายแป้น เขยกิจ และนางถวิล เขยกิจ เป็นสามีภรรยาด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน มีบุตรด้วยกัน 4 คน คือ โจทก์ที่ 2 นายเชย เขยกิจ โจทก์ที่ 1 และนายสมศักดิ์ เขยกิจซึ่งถึงแก่ความตายไปแล้วโดยไม่มีภรรยาและบุตร นายแป้นมีภรรยาอีก 1 คน คือนางอารีย์ เขยกิจ มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือจำเลยนายศักดิ์ดา เขยกิจ และนางสาวรุ่งทิว เขยกิจ เดิมนางถวิลมี

สามีชื่อนายสว่าง แสงกระจ่าง มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือนางอรุณ แซ่โค้ว นายแป้นกับนางถวิลมีทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 3216 ตำบลแควอ้อม (ปากน้ำ)อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และบ้านบนที่ดิน 1 หลังคือบ้านเลขที่ 52/1 นางถวิลถึงแก่ความตายเมื่อวันที่30 ตุลาคม 2516 ศาลได้มีคำสั่งตั้งนายแป้นเป็นผู้จัดการมรดกของนางถวิล นายแป้นในฐานะผู้จัดการมรดกของนางถวิลได้จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทในส่วนของนางถวิลให้โจทก์ที่ 1เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2525 และในวันเดียวกันโจทก์ที่ 1 ได้โอนที่ดินพิพาทในส่วนของนางถวิลให้นายแป้น ต่อมาวันที่8 เมษายน 2536 นายแป้นได้จดทะเบียนขายที่ดินและบ้านทั้งแปลงให้จำเลย ตามภาพถ่ายโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.2 หรือล.3 ที่ดินพิพาทพร้อมบ้านเฉพาะส่วนของนางถวิลราคา 1,000,000 บาท ค่าเช่าที่ดินพิพาทปีละ 2,500 บาท

ที่จำเลยฎีกาประการแรกว่า แม้นายแป้นกับนางถวิลไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เมื่อนายสมศักดิ์ เขยกิจ บุตรของนายแป้นและนางถวิลถึงแก่ความตาย นายแป้นซึ่งเป็นบิดาย่อมได้รับมรดกของนายสมศักดิ์มิใช่ตกให้แก่โจทก์ทั้งสองและนายเขยนั้นเห็นว่า นายแป้นกับนางถวิลไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จึงมิได้เป็นสามีภรรยากันตามกฎหมาย แม้นายสมศักดิ์เป็นบุตรของนายแป้นที่เกิดจากนางถวิลนายแป้นก็มิได้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสมศักดิ์ นายแป้นกับนายสมศักดิ์ไม่มีฐานะเป็นบิดาและบุตรต่อกันตามกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 ซึ่งบัญญัติถึงบิดามารดากับบุตรว่าเป็นทายาทซึ่งกันและกันนั้นหมายถึง เป็นบิดาและบุตรต่อกันตามกฎหมาย ถ้ามิใช่ก็ไม่ใช่ทายาทและไม่มีสิทธิรับมรดกซึ่งกันและกันนายแป้นจึงไม่มีสิทธิรับมรดกของนายสมศักดิ์ซึ่งเป็นบุตรที่เกิดจากนางถวิล

ที่จำเลยฎีกาประการต่อมาว่า นายแป้นยกที่ดินโฉนดเลขที่ 5344ให้แก่โจทก์ที่ 1 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับที่ดินพิพาทเหตุที่ระยะเวลาการโอนที่ดินโฉนดเลขที่

5344 กับที่ดินพิพาทห่างกันถึง 5 เดือนเศษ เพราะที่ดินพิพาทขณะที่ทำการแลก เปลี่ยนยังมีชื่อนายถวิลถือกรรมสิทธิ์อยู่ นายแป้นจึงต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ตั้ง เป็นผู้จัดการมรดกของนางถวิลทำให้ต้องเสียเวลาไปเมื่อนายแป้นได้เป็นผู้จัดการ มรดกของนางถวิลแล้วได้โอนที่ดินให้แก่โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 1 ก็โอนที่ดินกลับให้ นายแป้นทันทีในเวลาเดียวกันจึงไม่เป็นการผิดปกติวิสัยดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า นายแป้นโอนโฉนดที่ดินเลขที่ 5344 ให้ โจทก์ที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2525 ส่วนนายแป้นโอนที่ดินพิพาทบางส่วนให้โจทก์ ที่ 1 แล้วโจทก์ที่ 1 โอนกลับให้นายแป้นวันเดียวกันเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2525 ซึ่ง เป็นเวลาห่างกันถึง 5 เดือนเศษ หากเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดินกันดังที่จำเลยอ้างแล้ว นายแป้นก็ไม่น่าจะรีบโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 5344 ให้แก่โจทก์ที่ 1 ไปก่อน โดยน่าจะ รอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของนางถวิลก่อนแล้วจึงทำการโอนแลก เปลี่ยนกันในวันเดียวกันทั้งหมด ข้ออ้างของจำเลยจึงขาดเหตุผลในการรับฟัง

ส่วนที่จำเลยฎีกาเกี่ยวกับเรื่องอายุความนั้น เห็นว่าศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่า นายแป้นครอบครองที่ดินพิพาทแทนนางถวิล ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความ จำเลยไม่ อุทธรณ์ ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นอันยุติ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่า กันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ภาค 3 ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์นั้นเห็นว่า ปัญหา นี้จำเลยมิได้ให้การต่อสู้เป็นประเด็นไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวโดยชอบในศาล ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 เช่นกัน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

สำหรับฎีกาข้ออื่นของจำเลย จำเลยมิได้ยกเหตุผลมาโต้แย้งคำพิพากษาศาล อุทธรณ์ภาค 3 ให้ชัดแจ้งว่า ไม่ถูกต้องอย่างไรและที่ถูกต้องเป็นอย่างไรแต่ฎีกาของ

จำเลยอ่านแล้วไม่อาจเข้าใจได้และไม่อาจทราบได้ว่าจำเลยฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในประเด็นใดด้วยเหตุผลอะไร ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาที่ไม่ชัดแจ้ง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน

พิพากษายืน

(ประมาณ ดิยะไพบุลย์สิน-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร-วินัส เรื่องอำพัน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>